

학교폭력 사안조사 보고서
(1차 조사□ / 보완조사□)

* 사안번호: ()학교 2026-()호

신고접수 일자	년 월 일	작성자	책임교사 (성명)	(연락처)												
사안조사 일자	년 월 일		조사관 (성명)	(연락처)												
사안 유형	유형: 신체폭력/ 언어폭력/ 금품갈취/ 강요/ 따돌림/ 성폭력/ 사이버폭력/ 기타(중요도 순서로 기재) •															
관련 학생	학교	학년 반/번호	성 명	성 별	(공동사안인 경우) 관련학교의 사안 번호	학생선수 여부 (V표시, 가해(관련)학생에 한함)*	비고 (가해(관련)/ 피해(관련))									
		/														
		/														
*국민체육진흥법 개정으로 「학생징계정보 수집」이 시행(22.8.11)됨에 따라 학교의 학생선수 담당 교사로부터 학생선수 확인 서류를 제출 받은 경우, V 표시																
사안 개요 (주요 내용)	※ 신고내용과 관련하여 확인한 내용을 육하원칙에 의거 구체적으로 기재 (피해 관련 학생의 신고내용이 누락되지 않도록 주의)															
사안 경위 (세부내용 전체)	※ 사안의 전후, 사안 접수, 전담기구 및 조사관 조사, 양측의 주장을 포함한 전체 사건 내용. 등을 시간의 흐름에 맞춰 구체적으로 기재 •															
가해자와 피해학생의 분리 여부	분리 시행 여부				가해자와 피해학생 분리 예외(√)											
	시행		미시행		* 피해학생 반대의사 표명() * 교육활동 중이 아님() * 학교장의 긴급 선도조치로 이미 가해학생과 피해학생이 분리됨() * 타학교에 재학 중임 등() * 학교장 자체해결 가능 요건에 모두 해당(4개 항목 모두 충족)() - 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우 - 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우 - 학교폭력이 지속적이지 않은 경우 - 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우											
	*분리기간: 2일 (예시), (1일~7일)															
자체해결 요건 충족 여부	(조사관 조사시) '객관적 요건 충족 여부'에 대한 전담 조사관의 의견						자체해결 동의 여부									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">학교장 자체해결 요건</th><th style="width: 50%;">의견(충족 여부)</th></tr> <tr> <td>1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우</td><td></td></tr> <tr> <td>2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우</td><td></td></tr> <tr> <td>3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우</td><td></td></tr> <tr> <td>4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우</td><td></td></tr> </table>					학교장 자체해결 요건	의견(충족 여부)	1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우		2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우		3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우		4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우		※ 현재까지 확인된 내용 기재
	학교장 자체해결 요건	의견(충족 여부)														
1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우																
2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우																
3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우																
4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우																

쟁점 사안	주요 쟁점 1.	• ※ 기타 쟁점 사안이 있는 경우 추가 작성	근거자료 (※ 예시: 설문조사, CCTV, 영상자료, 녹음자료, 사진, SNS, 문자 메시지, 진단서 등) - 출처, 장소, 날짜, 시간 등 주요 내용 기재
	피해(관련) 학생의 주장 내용	•	
	가해(관련) 학생의 주장 내용	•	
	목격학생의 진술 등	•	
	주요 쟁점 2.	※ 위와 동일	근거자료 ※ 위와 동일
			

시행령 제19조 판단요소 관련 확인 사실 기재
※ 작성 시 참고사항에 따라 각 판단요소별 구체적으로 사실을 기재
(책임교사나 조사관이 판단하는 점수를 기재하는 것이 아님)
※ 가해학생별로 구별하여 작성

학교폭력의 심각성	•											
학교폭력의 지속성	•											
학교폭력의 고의성	•											
가해학생의 반성 정도	•											
가해학생 및 보호자와 피해학생 및 보호자간 화해 정도	• 관계회복 프로그램 • 갈등조정 등을 진행하였는지, 진행할 의사가 있는지 •											
해당 조치로 인한 가해학생의 선도 가능성	•											
피해학생이 장애학생인지 여부	•											
긴급조치 여부	피해(관련)학생											
	가해(관련)학생											
가해학생 학교폭력 재발 현황	※ 학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장을 통해 확인될 수 있는 가해학생의 학교폭력 횡수 기재 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>학년</td> <td>시안번호</td> <td>가해학생 선도조치(학교장 자체해결 포함)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			학년	시안번호	가해학생 선도조치(학교장 자체해결 포함)						
학년	시안번호	가해학생 선도조치(학교장 자체해결 포함)										
특이사항 및 고려사항	※ 성 관련 사안 여부, 치료비 분쟁, 관련 학생들이 이주배경학생인지 여부, 관련 학생 및 그 보호자의 요구사항, 언론보도, 경찰신고(고소) 및 법률대리인 선임 여부 등 특이사항 기재											
기타 사항												
※ 보완조사 보고서의 경우 사례회의 개최 일시, 사례회의에서 결정한 주요 보완사항 등을 작성												

[참고]

1. 시행령 제19조 판단요소 확인 시 참고 사항

학교폭력 사안조사 시 판단사항	작성 시 참고 사항
1. 심각성 판단 요소	• 성폭력 여부 및 피해의 정도 • 폭력 유형의 복합성 여부 및 정도 • 집단폭행 여부 및 집단폭행의 주도 여부 • 폭력행위에 사용된 도구의 특성 • 폭력행위가 발생한 장소 및 시간의 특성 • 언어폭력 또는 사이버폭력 행위의 위험 정도 • 폭력행위로 인하여 발생한 피해의 정도
2. 지속성 판단 요소	• 폭력행위 자체의 지속 여부 • 폭력행위 자체의 반복 여부 • 사이버폭력 행위의 지속 여부
3. 고의성 판단 요소	• 폭력행위 전 피·가해학생 간 관계와 마찰 여부 • 폭력행위의 사전계획 여부 • 폭력행위가 발생한 장소에 있게 된 이유 • 피해학생의 거부 의사가 있었는에도 폭력행위를 했는지 여부 • 주변의 만류에도 불구하고 폭력행위를 지속했는지 여부 • 폭력행위의 결과에 대한 예측 여부
4. 반성 정도 판단 요소	• 학교폭력 신고 이전에 가해학생의 사과가 있었는지 여부 • 조사과정에 성실히 참여했는지 여부 • 조사과정에서 자신의 잘못 인정 여부와 정도 • 심의위원회 진행 과정에 성실히 참석했는지 여부 • 심의위원회 진행 과정에서 자신의 잘못 인정 여부와 정도 • 가해학생의 사과 및 관계회복, 분쟁조정 참여 의지 • 가해학생이 피해학생의 피해 복구를 위한 노력 정도 • 가해학생의 재발방지에 대한 의지 • 피해학생과의 추가적인 갈등 또는 보복행위 발생 여부 • 맞신고 제기 여부 (보복 등 악용 여부 등)
5. 화해 정도 판단 요소	• 가해학생 및 보호자의 피해학생과 보호자 대상 사과 또는 관계회복(화해) 여부 • 상호 간 손해배상이나 분쟁조정이 되었는지 여부 (고소·고발 취하 여부 포함) • 피해학생의 가해학생에 대한 처벌 의사 정도 • 피해학생의 가해학생 및 보호자 대상 사과를 받거나 화해할 의지 정도 등 • 관계회복 또는 관련 프로그램에 대한 참여 의사 여부
6. 가해학생의 선도 가능성 판단 요소	• 학교폭력대책심의위원회에서 받은 조치가 있는지 여부(해당 학교급) • 학교장 자체해결로 처리된 적이 있는지 여부(해당 학교급) • 사안발생(접수) 전 평소 생활태도와 사안접수 이후의 생활태도 변화 • 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 가해학생 선도·교육에 충분한 교육적 조치인지 • 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 피해학생 보호에 충분한 조치인지 • 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 실질적으로 이행될 수 있는지, 실효성이 있는지
7. 피해학생이 장애학생인지 여부	• 장애학생의 장애 정도 확인 • (가해학생이 학교폭력 당시) 피해학생의 장애를 인식하였거나 인식할 수 있었는지 여부 • 폭력행위가 피해학생의 장애와 직접적으로 관련된 것인지